

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2425/2538	พนักงานอัยการประจำศาลแขวงนนทบุรี	
	โจทก์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายณรงค์ นุบผา	โจทก์
	นางสุนทรีหรือป้อม รัตนะ	จำเลย
	นายณรงค์ นุบผา โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 243

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา เกี่ยวกับประเด็นที่จำเลย ไม่ส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินที่มีลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วม ทั้งหมด คือ เอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.259 ไปพิสูจน์ลายมือชื่อปลอม ของโจทก์ร่วม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลฎีกา ได้โปรดอนุญาตให้ออกหมายเรียก และมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.259 ไปพิสูจน์ลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วมที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจด้วย หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ระหว่างพิจารณา นายณรงค์นุบผา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุก 5 เดือน ให้จำเลย คืนเงินจำนวน 188,545 บาท แก่ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา (อันดับ 136,138) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 139)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 3 ถึง 259 ที่โจทก์ร่วมขอให้ส่งไปตรวจพิสูจน์ ว่าเป็นลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วมนั้น มีพยานหลักฐานในสำนวน เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องส่งไปตรวจพิสูจน์อีก จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งเอกสารดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ตามที่ขอ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 3 ถึง 259 ที่โจทก์ร่วมขอให้ส่งไปตรวจพิสูจน์ ว่าเป็นลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วมนั้น มีพยานหลักฐานในสำนวน เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องส่งไปตรวจพิสูจน์อีก จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งเอกสารดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ตามที่ขอ ให้ยกคำร้อง

(อธิราช มณีภาค-มงคล สรรค์-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ